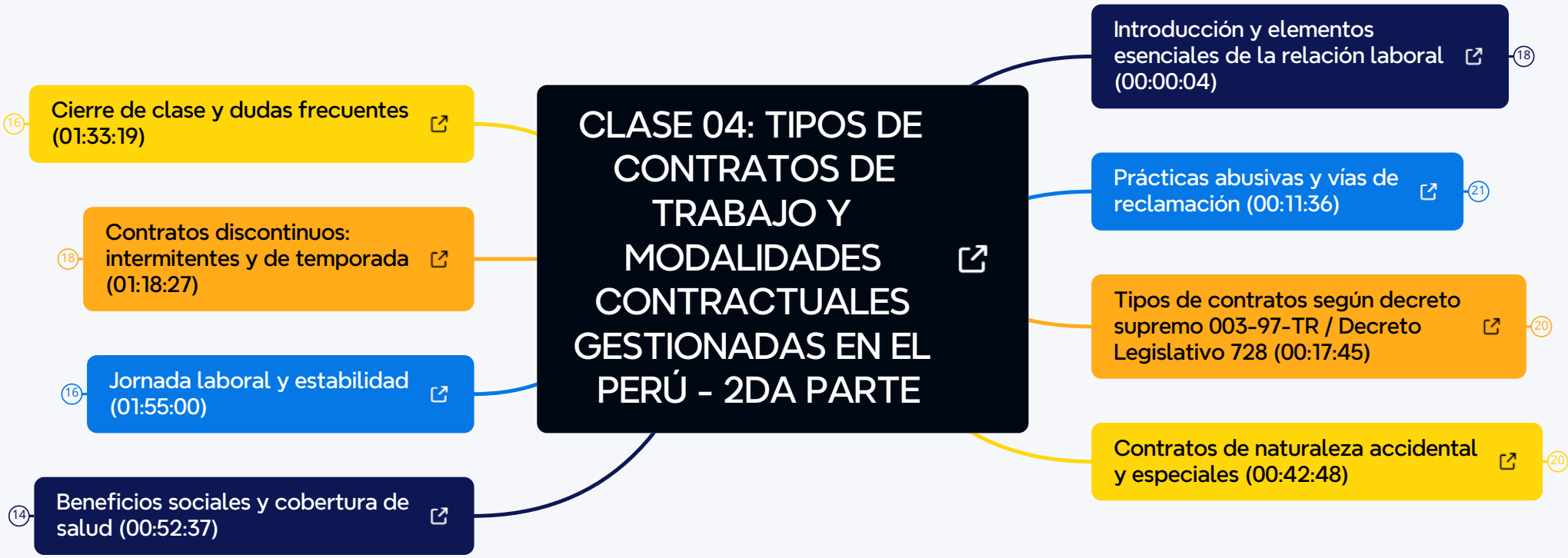
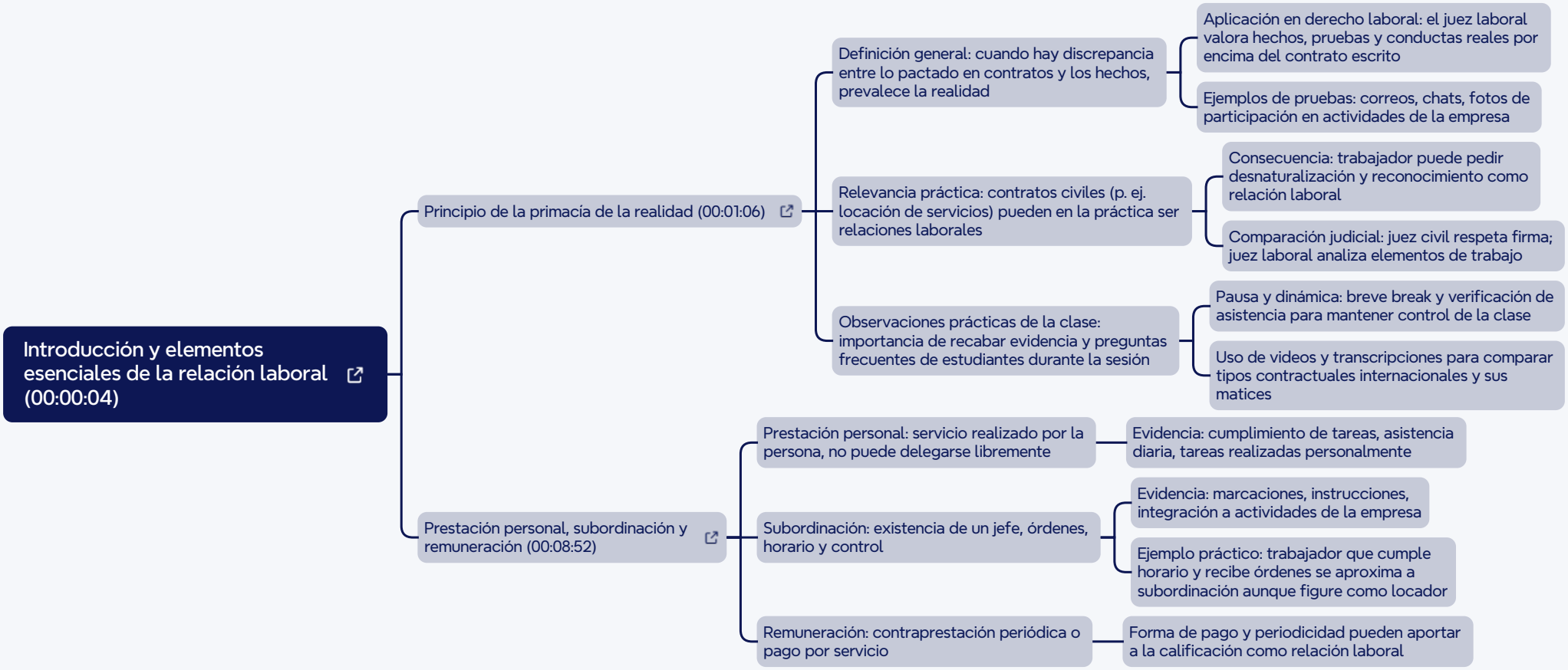
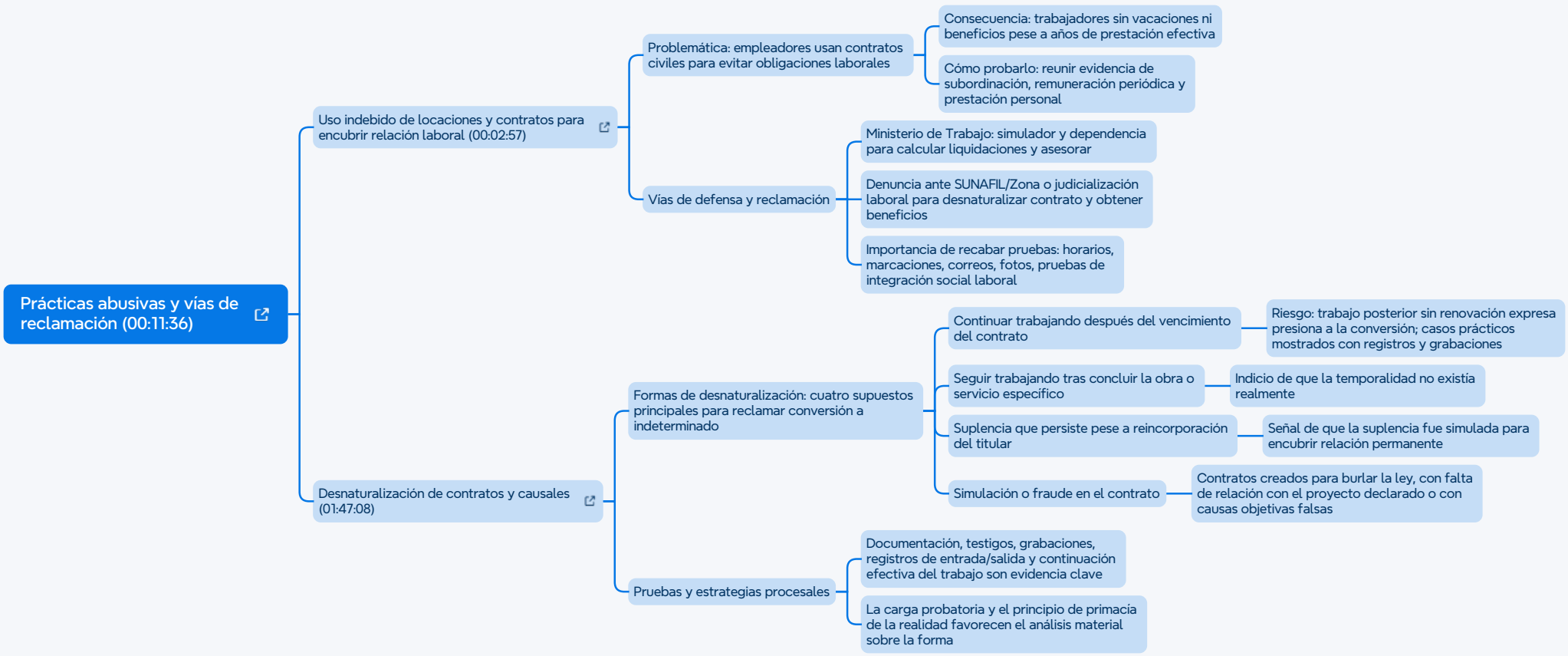
EDU MIN


CLASE 04: TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y MODALIDADES CONTRACTUALES GESTIONADAS EN EL PERÚ - 2DA PARTE
Introducción y elementos esenciales de la relación laboral (00:00:04)
18
Prácticas abusivas y vías de reclamación (00:11:36)
21
Tipos de contratos según decreto supremo 003-97-TR / Decreto Legislativo 728 (00:17:45)
20
Contratos de naturaleza accidental y especiales (00:42:48)
20
Cierre de clase y dudas frecuentes (01:33:19)
16
Contratos discontinuos: intermitentes y de temporada (01:18:27)
18
Jornada laboral y estabilidad (01:55:00)
16
Beneficios sociales y cobertura de salud (00:52:37)
14


Introducción y elementos esenciales de la relación laboral (00:00:04)
Principio de la primacía de la realidad (00:01:06)
Definición general: cuando hay discrepancia entre lo pactado en contratos y los hechos, prevalece la realidad
Aplicación en derecho laboral: el juez laboral valora hechos, pruebas y conductas reales por encima del contrato escrito
Ejemplos de pruebas: correos, chats, fotos de participación en actividades de la empresa
Relevancia práctica: contratos civiles (p. ej. locación de servicios) pueden en la práctica ser relaciones laborales
Consecuencia: trabajador puede pedir desnaturalización y reconocimiento como relación laboral
Comparación judicial: juez civil respeta firma; juez laboral analiza elementos de trabajo
Observaciones prácticas de la clase: importancia de recabar evidencia y preguntas frecuentes de estudiantes durante la sesión
Pausa y dinámica: breve break y verificación de asistencia para mantener control de la clase
Uso de videos y transcripciones para comparar tipos contractuales internacionales y sus matices
Prestación personal, subordinación y remuneración (00:08:52)
Prestación personal: servicio realizado por la persona, no puede delegarse libremente
Evidencia: cumplimiento de tareas, asistencia diaria, tareas realizadas personalmente
Subordinación: existencia de un jefe, órdenes, horario y control
Evidencia: marcaciones, instrucciones, integración a actividades de la empresa
Ejemplo práctico: trabajador que cumple horario y recibe órdenes se aproxima a subordinación aunque figure como locador
Remuneración: contraprestación periódica o pago por servicio
Forma de pago y periodicidad pueden aportar a la calificación como relación laboral


Prácticas abusivas y vías de reclamación (00:11:36)
Uso indebido de locaciones y contratos para encubrir relación laboral (00:02:57)
Problemática: empleadores usan contratos civiles para evitar obligaciones laborales
Consecuencia: trabajadores sin vacaciones ni beneficios pese a años de prestación efectiva
Cómo probarlo: reunir evidencia de subordinación, remuneración periódica y prestación personal
Vías de defensa y reclamación
Ministerio de Trabajo: simulador y dependencia para calcular liquidaciones y asesorar
Denuncia ante SUNAFIL/Zona o judicialización laboral para desnaturalizar contrato y obtener beneficios
Importancia de recabar pruebas: horarios, marcaciones, correos, fotos, pruebas de integración social laboral
Desnaturalización de contratos y causales (01:47:08)
Formas de desnaturalización: cuatro supuestos principales para reclamar conversión a indeterminado
Continuar trabajando después del vencimiento del contrato
Riesgo: trabajo posterior sin renovación expresa presiona a la conversión; casos prácticos mostrados con registros y grabaciones
Seguir trabajando tras concluir la obra o servicio específico
Indicio de que la temporalidad no existía realmente
Suplencia que persiste pese a reincorporación del titular
Señal de que la suplencia fue simulada para encubrir relación permanente
Simulación o fraude en el contrato
Contratos creados para burlar la ley, con falta de relación con el proyecto declarado o con causas objetivas falsas
Pruebas y estrategias procesales
Documentación, testigos, grabaciones, registros de entrada/salida y continuación efectiva del trabajo son evidencia clave
La carga probatoria y el principio de primacía de la realidad favorecen el análisis material sobre la forma

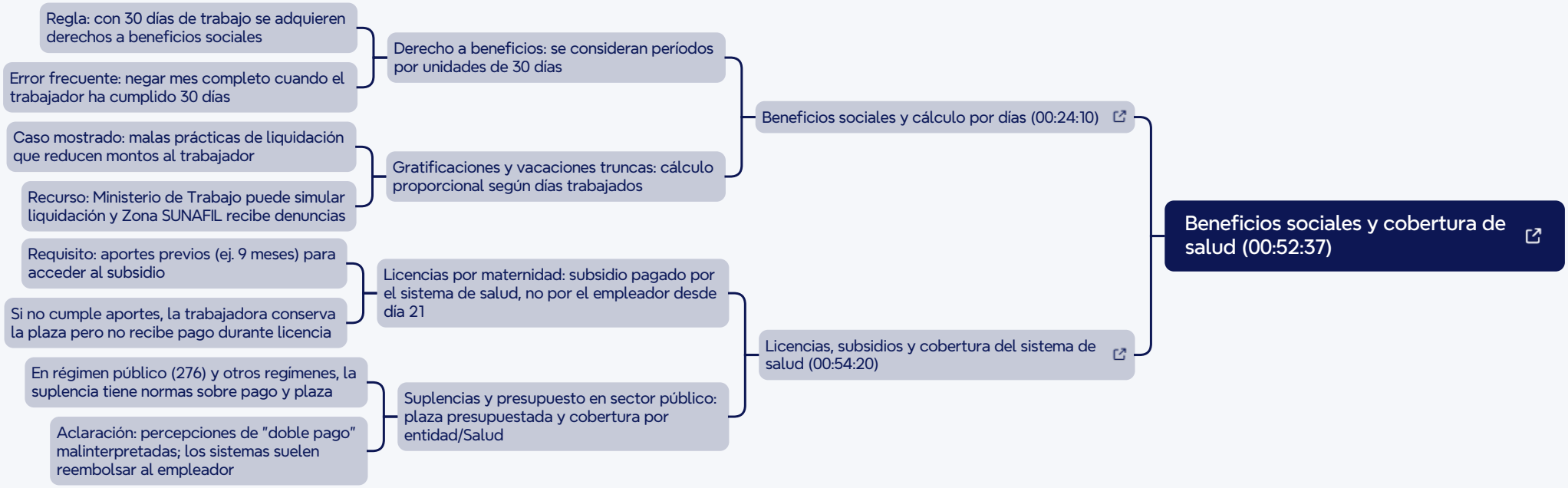
EDU MIN

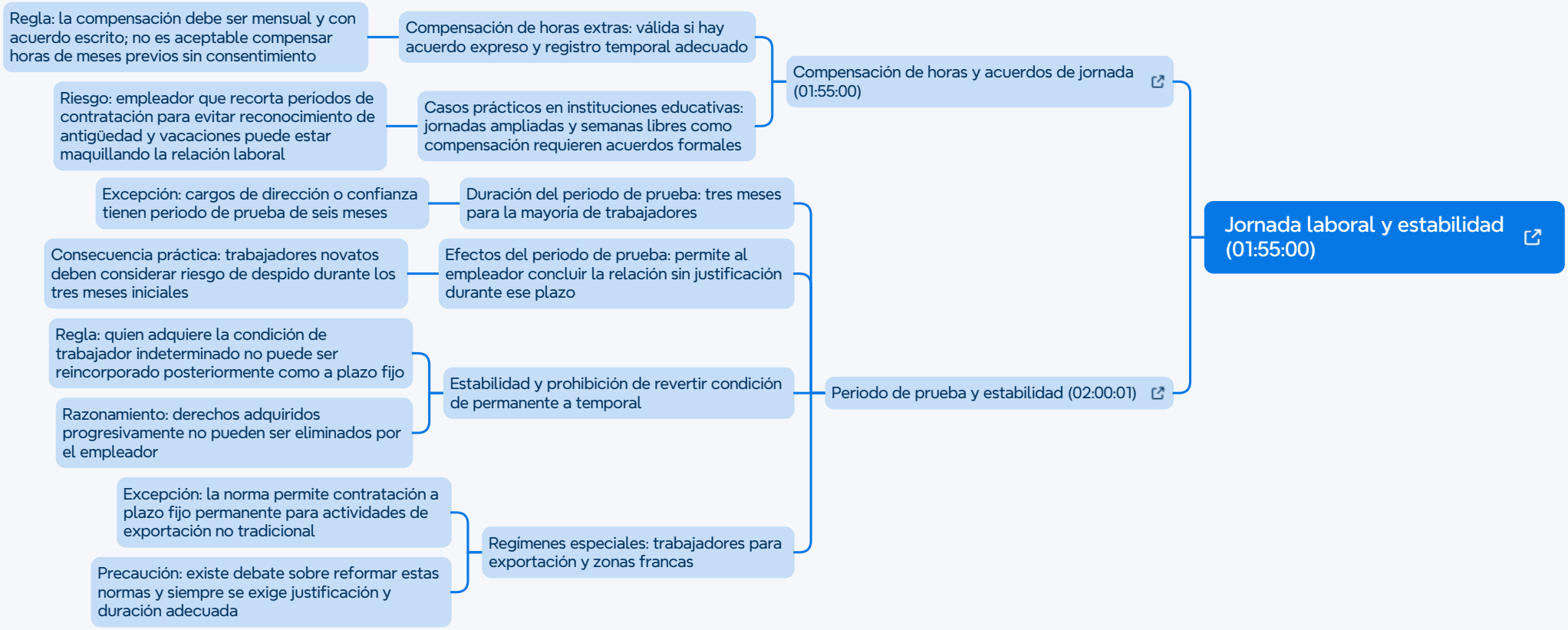
Tipos de contratos según decreto supremo 003-97-TR / Decreto Legislativo 728 (00:17:45)

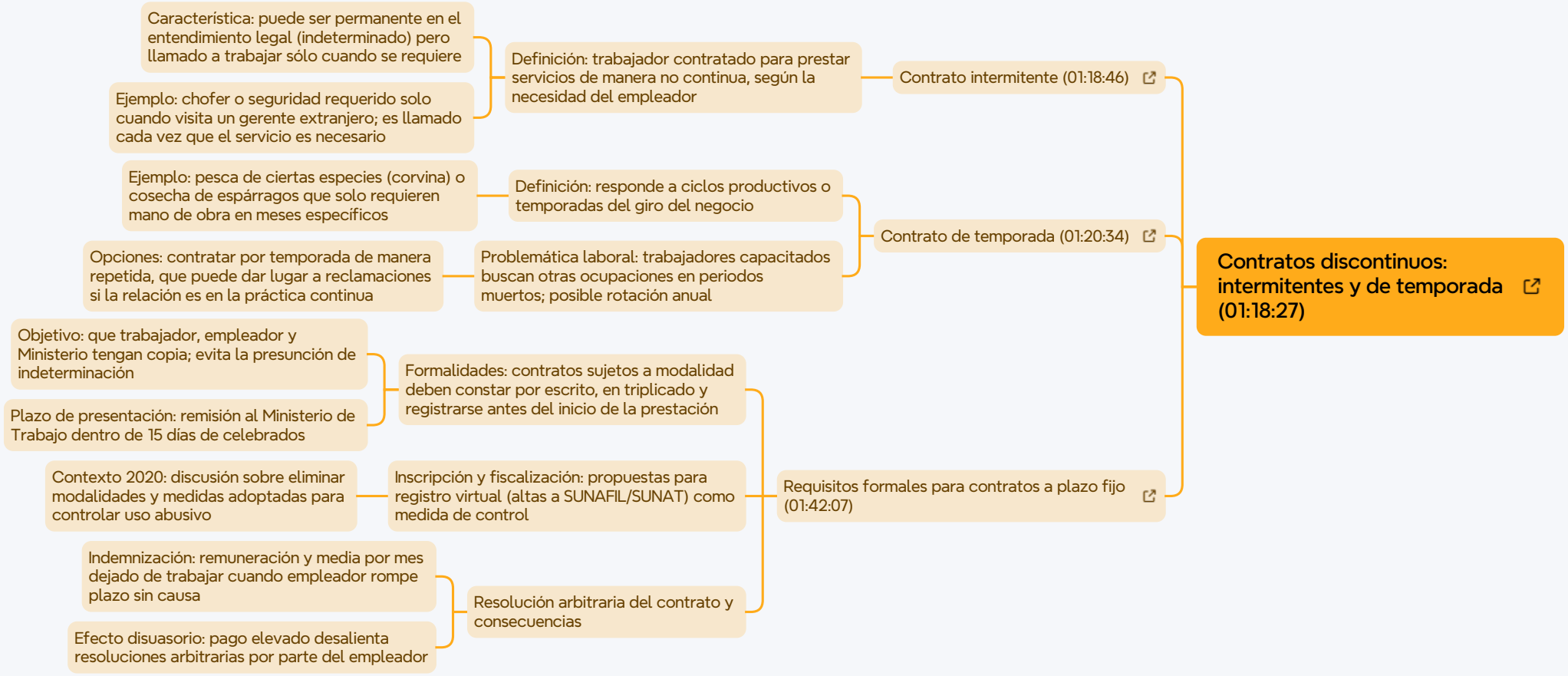
- Contrato indeterminado y presunción (00:19:34)
  - Regla general: la relación laboral se presume indeterminada salvo prueba en contrario
    - Si se trabaja sin contrato escrito, por ley se presume indeterminado
    - Empleador que quiere plazo fijo debe justificar y formalizar por escrito
  - Efectos prácticos: contrato a plazo fijo debe contener causa objetiva que lo habilite
    - Obligación de justificación: motivo legal para la modalidad temporal en el contrato
    - Requisito formal: contrato sujeto a modalidad debe hacerse por escrito, en triplicado y remitirse al Ministerio de Trabajo dentro de 15 días
- Contratos sujetos a modalidad / a plazo fijo (00:21:58)
  - Finalidad: permitir contratación temporal por necesidad empresarial concreta
    - Requisito: expresar en contrato la causa que justifica la temporalidad
  - Modalidades temporales principales
    - Inicio de nueva actividad: contratar temporalmente para evaluar la nueva línea
    - Plazo máximo y conversión: si la actividad continúa más allá del plazo legal puede volverse indeterminado
    - Necesidad de mercado: atender incrementos coyunturales de demanda (p. ej. Navidad, temporada de helados)
    - Ejemplo: tiendas que requieren más personal en meses puntuales
    - Reconversión empresarial: contratar temporalmente para nuevos procesos o ampliaciones
    - Ejemplo: empresa que añade fabricación de botellas a su línea de vinos
  - Formalidades y sanciones prácticas
    - Triplicado y registro: contrato en triplicado para trabajador, empleador y Ministerio; alta virtual en sistemas como SUNAFIL recomendada
    - Resolución arbitraria: si se rompe el plazo sin causa el trabajador puede reclamar indemnización de una remuneración y media por cada mes dejado de trabajar

Contratos de naturaleza accidental y especiales (00:42:48)

- Naturaleza accidental: ocasional, suplencia y emergencia (00:43:25)
  - Contrato ocasional: atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual
    - Ejemplo: universidad que contrata para pintura, cafetería o jardinería por meses
    - Característica: temporalidad ligada a obra o necesidad puntual
  - Contrato de suplencia: reemplazo de titular por licencia o encargo temporal
    - Alcance: mismo puesto, funciones, horario y remuneración que el titular
    - Ejemplos: pre y postnatal, encargos por ascenso, separaciones temporales de plaza
    - Restricción: no procede suplencia por fallecimiento; se debe convocar concurso
  - Contrato de emergencia: contrataciones por caso fortuito o fuerza mayor
    - Ejemplo: incorporación masiva de personal sanitario durante la COVID-19
    - Problema práctico: duración excepcional que puede generar conflictos si se prolonga
- Contratos por obra o servicio y contratación para proyectos (01:13:38)
  - Contratos por obra o servicio: vinculados a la finalización de una obra o proyecto específico
    - Característica: duración condicionada a la terminación de la obra; aplicable en construcciones y proyectos puntuales
    - Ejemplo: empresa minera que contrata para construir un puente o para proyectos comunitarios en zonas aledañas
  - Diferencia práctica entre contratar empresa y contratar personal
    - Contratar empresa: se solicitan resultados y se evita subordinación de sus trabajadores
    - Contratar personal para obra: si el empleador supervisa directamente y controla al personal, puede existir subordinación encubierta
  - Uso frecuente en construcción civil
    - Constructoras contratan personal por obra A, B, C; válida si efectivamente se trata de trabajos diferenciados por proyecto


Beneficios sociales y cobertura de salud (00:52:37)
Beneficios sociales y cálculo por días (00:24:10)
Derecho a beneficios: se consideran períodos por unidades de 30 días
Regla: con 30 días de trabajo se adquieren derechos a beneficios sociales
Error frecuente: negar mes completo cuando el trabajador ha cumplido 30 días
Gratificaciones y vacaciones truncas: cálculo proporcional según días trabajados
Caso mostrado: malas prácticas de liquidación que reducen montos al trabajador
Recurso: Ministerio de Trabajo puede simular liquidación y Zona SUNAFIL recibe denuncias
Licencias, subsidios y cobertura del sistema de salud (00:54:20)
Licencias por maternidad: subsidio pagado por el sistema de salud, no por el empleador desde día 21
Requisito: aportes previos (ej. 9 meses) para acceder al subsidio
Si no cumple aportes, la trabajadora conserva la plaza pero no recibe pago durante licencia
Suplencias y presupuesto en sector público: plaza presupuestada y cobertura por entidad/Salud
En régimen público (276) y otros regímenes, la suplencia tiene normas sobre pago y plaza
Aclaración: percepciones de "doble pago" malinterpretadas; los sistemas suelen reembolsar al empleador


Jornada laboral y estabilidad (01:55:00)
Compensación de horas y acuerdos de jornada (01:55:00)
Compensación de horas extras: válida si hay acuerdo expreso y registro temporal adecuado
Regla: la compensación debe ser mensual y con acuerdo escrito; no es aceptable compensar horas de meses previos sin consentimiento
Casos prácticos en instituciones educativas: jornadas ampliadas y semanas libres como compensación requieren acuerdos formales
Riesgo: empleador que recorta períodos de contratación para evitar reconocimiento de antigüedad y vacaciones puede estar maquillando la relación laboral
Periodo de prueba y estabilidad (02:00:01)
Duración del periodo de prueba: tres meses para la mayoría de trabajadores
Excepción: cargos de dirección o confianza tienen periodo de prueba de seis meses
Efectos del periodo de prueba: permite al empleador concluir la relación sin justificación durante ese plazo
Consecuencia práctica: trabajadores novatos deben considerar riesgo de despido durante los tres meses iniciales
Estabilidad y prohibición de revertir condición de permanente a temporal
Regla: quien adquiere la condición de trabajador indeterminado no puede ser reincorporado posteriormente como a plazo fijo
Razonamiento: derechos adquiridos progresivamente no pueden ser eliminados por el empleador
Regímenes especiales: trabajadores para exportación y zonas francas
Excepción: la norma permite contratación a plazo fijo permanente para actividades de exportación no tradicional
Precaución: existe debate sobre reformar estas normas y siempre se exige justificación y duración adecuada


Contratos discontinuos: intermitentes y de temporada (01:18:27)
Contrato intermitente (01:18:46)
Definición: trabajador contratado para prestar servicios de manera no continua, según la necesidad del empleador
Característica: puede ser permanente en el entendimiento legal (indeterminado) pero llamado a trabajar sólo cuando se requiere
Ejemplo: chofer o seguridad requerido solo cuando visita un gerente extranjero; es llamado cada vez que el servicio es necesario
Contrato de temporada (01:20:34)
Definición: responde a ciclos productivos o temporadas del giro del negocio
Ejemplo: pesca de ciertas especies (corvina) o cosecha de espárragos que solo requieren mano de obra en meses específicos
Problemática laboral: trabajadores capacitados buscan otras ocupaciones en periodos muertos; posible rotación anual
Opciones: contratar por temporada de manera repetida, que puede dar lugar a reclamaciones si la relación es en la práctica continua
Requisitos formales para contratos a plazo fijo (01:42:07)
Formalidades: contratos sujetos a modalidad deben constar por escrito, en triplicado y registrarse antes del inicio de la prestación
Objetivo: que trabajador, empleador y Ministerio tengan copia; evita la presunción de indeterminación
Plazo de presentación: remisión al Ministerio de Trabajo dentro de 15 días de celebrados
Inscripción y fiscalización: propuestas para registro virtual (altas a SUNAFIL/SUNAT) como medida de control
Contexto 2020: discusión sobre eliminar modalidades y medidas adoptadas para controlar uso abusivo
Resolución arbitraria del contrato y consecuencias
Indemnización: remuneración y media por mes dejado de trabajar cuando empleador rompe plazo sin causa
Efecto disuasorio: pago elevado desalienta resoluciones arbitrarias por parte del empleador

Cierre de clase y dudas frecuentes (01:33:19)

- Contratos formativos y su naturaleza (01:36:14)
  - Contratos formativos: prácticas preprofesionales y profesionales son convenios de formación, no contratos de trabajo
    - Justificación: regulan formación y capacitación para acceso a puestos futuros; por ello se tratan distinto en la 728
  - Diferencias terminológicas internacionales
    - Ejemplo: términos como "jubilación parcial" o "relevo" en otros países se asemejan a figuras locales (p. ej. suplencia) pero con matices
    - Observación: en algunos países los contratos indeterminados son la excepción y la contratación temporal es más frecuente
- Preguntas y casos prácticos de estudiantes (01:54:29)
  - Consulta sobre vacaciones en contratos escolares: derecho a vacaciones exige un año de servicio para el derecho pleno
    - Situación típica: contratos que van de marzo a diciembre no generan derecho a vacaciones pagadas si no se cumple el año
  - Compensación de horas extraordinarias y semanas libres en colegios: válida con acuerdo expreso y aplicación mensual
    - Recomendación: exigir documentos y acuerdos firmados que especifiquen compensación y fechas
  - Preguntas sobre inicio de la relación y entrega del contrato
    - Regla: el contrato a plazo fijo debe entregarse y firmarse antes de iniciar la prestación
    - Plazo de 15 días para remitir al Ministerio no exime la necesidad de acreditar la formalidad al inicio
    - Riesgo práctico: trabajador que empieza sin contrato puede estar en periodo de prueba y ser separado antes de consolidar derecho
  - Indicaciones finales: recoger asistencia, reproducir material audiovisual y orientar sobre documentación necesaria para reclamaciones laborales